

1500494-67.2020.8.26.0621

Classe: Auto de Prisão em Flagrante

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LUIZ FELLIPPE DE SOUZA MARINO

Comarca: Aparecida

Foro: Foro de Aparecida

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 10/08/2022

... falsamente e o acusado confessou o tráfico.

A quantidade de droga apreendida revela que o entorpecente era destinado à venda.

Não existem elementos para afastar a ilicitude e culpabilidade.

Não é possível reconhecer o estado de necessidade porque o tráfico de drogas não é a única forma de obter dinheiro, existem diversas atividades informais capazes de fornecer renda, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Aparecida

Foro de Aparecida

2ª Vara

Av. Padroeira do Brasil, 180, Aparecida-SP - cep 12570-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500494-67.2020.8.26.0621 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500494-67.2020.8.26.0621

Classe - Assunto:

Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2158227/2020 - DEL.POL.APARECIDA, 12154164 - DEL.POL.APARECIDA, 1295/20/201 -

DEL.POL.APARECIDA, 2158227 - DEL.POL.APARECIDA, 1295/20/201 - DEL.POL.APARECIDA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

WELLINGTON ALAOR SOARES DE MELO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUIZ FELLIPPE DE SOUZA MARINO

O Ministério Público propôs Ação Penal Pública contra WELLINGTON ALAOR SOARES DE MELO pela prática do crime descrito no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. Segundo a denúncia, o réu foi surpreendido portando e armazenando entorpecentes destinados ao tráfico ilícito.

Realizada notificação, apresentada defesa preliminar, recebida denúncia, realizada citação.

Audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento onde foram ouvidos as testemunhas e o réu.

Apresentados debates pela defesa.

É o relatório. Decido.

A materialidade do crime restou devidamente comprovada no Auto de exibição e

Apreensão às fls. 15 e Exame Químico Toxicológico às fls. 64/66.

Em depoimento os policiais afirmam que estavam em patrulhamento. O acusado avistou a viatura e jogou algo no telhado. O acusado confessou ter lançado droga no telhado. O irmão do acusado apresentou o objeto jogado. Acharam mais droga no terreno com ajuda do acusado. O acusado portava cerca de R\$ 90,00. O acusado confessou que guardava o entorpecente em troca de dinheiro.

Em interrogatório o acusado afirma que ficou desempregado em razão da pandemia. Aceitou oferta para guardar droga. Ao sair para rua foi abordado e jogou a droga no telhado.

A autoria do crime está comprovada pelo depoimento dos policiais, que de forma coerente, afirmaram que viram o acusado arremessar entorpecente no telhado de sua residência e localizaram entorpecentes armazenados no quintal do acusado com sua ajuda.

Os policiais não tinham motivos para incriminá-lo falsamente e o acusado confessou o tráfico.

A quantidade de droga apreendida revela que o entorpecente era destinado à venda. Não existem elementos para afastar a ilicitude e culpabilidade.

Não é possível reconhecer o estado de necessidade porque o tráfico de drogas não é a única forma de obter dinheiro, existem diversas atividades informais capazes de fornecer renda, inclusive no período de pandemia.

Desta forma, podemos concluir que, o réu armazenava droga destinada à venda.

Passo a fixação da pena.

Artigo 33, caput, ambos da Lei 11.343/2006:

1ª Fase de fixação da pena:

A lei prevê uma pena de reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

As circunstâncias do crime são favoráveis ao agente.

A substância entorpecente traficada é cocaína, droga de grande potencial lesivo, mas a quantidade apreendida não justifica elevação da pena base, embora suficiente para caracterizar o tráfico (artigo 42 da Lei 11343/2006).

Fixo a pena base no mínimo legal de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

2ª Fase de fixação da pena:

Aplica-se circunstância atenuante pela confissão, que não reduz a pena fixada no mínimo legal.

Não existem circunstâncias agravantes.

3ª Fase de fixação da pena:

Aplica-se a redução da pena prevista no artigo 33, parágrafo quarto, da Lei 11.343/2006, considerando que não foi demonstrada a participação do acusado em organização criminosa ou dedicação ao crime.

Aplico a redução de 2/3 fixando a pena definitiva em 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa.

A condição econômica do réu não leva a inconstitucionalidade da multa prevista pelo legislador, que deve ser pautada de acordo com a reprovabilidade da conduta, cabendo análise da condição econômica do réu para fixar o valor do dia-multa.

Considerando a condição econômica do réu fixo em um trigésimo do salário mínimo o valor do dia multa.

O regime de cumprimento de pena deve ser inicialmente semiaberto, considerando a gravidade do crime e natureza da droga apreendida (cocaína), na forma do artigo 33, §3º, do Código Penal.

A natureza da droga apreendida inviabiliza substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido para condenar o réu pela prática do crime descrito no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, a cumprir pena de 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa, fixo regime de cumprimento de pena inicialmente semiaberto, com valor de um trigésimo do salário mínimo para o dia-multa.

Condeno o acusado ao pagamento de custas processuais, suspendendo a condenação com base na gratuidade de justiça.

O acusado poderá recorrer em liberdade.

Publique-se. Intime-se.
Expeçam-se as comunicações de praxe.

Aparecida, 10 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA